

Tema 3. – El espacio europeo: historia de la construcción europea. Instituciones europeas y sus competencias.**BREVE PANORAMA DE LAS INSTITUCIONES**

La Unión Europea (UE) es una organización internacional cuyo objetivo último es alcanzar una unión política a nivel continental.

Este proyecto se inició oficialmente el 9 de mayo de 1950, con la Declaración de Robert Schuman, Ministro francés de Asuntos Exteriores. Esta Declaración consistía en un proceso progresivo de transferencia de competencias normativas, judiciales y ejecutivas por parte de los Estados participantes a instituciones supranacionales e independientes.

El primer resultado tangible fue la creación de la Comunidad Europea del carbón y del Acero (CECA) el 18 de abril de 1951, a la que siguieron otras dos Comunidades Europeas, concretamente la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA), constituidas ambas por sus respectivos tratados de 25 de marzo de 1957.

En la actualidad y tras las modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, los textos constitutivos principales de la UE son el Tratado de la UE (TUE) que es el texto base, y el Tratado de Funcionamiento de la UE, que es el texto de desarrollo.

El esquema y el diálogo institucional de la UE se aproxima más a la estructura tripartita de poderes de un Estado de Derecho (legislativo, ejecutivo y judicial) que la propia de una organización internacional clásica.

Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las instituciones de la UE son siete:

1. El Consejo Europeo: institución de dirección política.
2. El Consejo de la UE: institución de decisión y co-legislador con el Parlamento Europeo.
3. La Comisión Europea: ejecutivo europeo y origen de la legislación europea.
4. El Parlamento Europeo: representante de los ciudadanos europeos en el proyecto europeo y co-legislador con el Consejo de la UE.
5. El Tribunal de Justicia de la UE: intérprete y guardián del cumplimiento del Derecho de la UE.
6. El Tribunal de Cuentas: controla la buena gestión y ejecución de las finanzas europeas.
7. El Banco Central Europeo: autoridad monetaria supranacional, que vela por la estabilidad de precios y la gestión del Euro.

EL CONSEJO EUROPEO: INSTITUCIÓN DE IMPULSO Y DIRECCIÓN POLÍTICA

Es la institución de mayor nivel político, ya que está compuesta por los Jefes de Estado y/o de Gobierno de los Estados miembros, el Presidente del propio Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión Europea. A sus reuniones también se les llama “reuniones cumbre”, en las que se decide las grandes líneas de dirección y de política general de la UE. En estos momentos, tras la salida de Reino Unido el 31 de enero de 2020, el Consejo Europeo tiene 29 miembros.

Es la institución encargada también de proporcionar los impulsos necesarios en el proceso de integración europea.

Con carácter ordinario, el Consejo Europeo se reúne dos veces por semestre, convocado por su presidente y normalmente en Bruselas. Con carácter extraordinario siempre que las circunstancias lo requieran.

El Presidente del Consejo Europeo es un cargo electo que tiene una duración de dos años y medio, renovable una sola vez e incompatible con cualquier otro mandato nacional o europeo.

EL CONSEJO DE LA UE: INSTITUCIÓN DE DECISIÓN Y CO-LEGISLADOR

Composición y Presidencia

También denominado simplemente “Consejo”, ha sido tradicionalmente la institución principal de decisión y adopción de actos jurídicos. Actualmente, su capacidad legislativa está compartida con el Parlamento Europeo.

El Consejo representa a los Estados miembros y sus intereses nacionales. Está “compuesto de un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno del Estado miembro al que compromete y para ejercer el derecho de voto. Por tanto, se compone de un ministro/a de cada gobierno nacional, esto es, 27 miembros actualmente. Constituye, por tanto, una institución periférica de los gobiernos nacionales, sin composición ni presencia permanente en Bruselas.

Desde 1993, se admite también la participación en el Consejo de un responsable político de un ente subestatal con autonomía política y jurídica en los Estados políticamente descentralizados, como son Alemania, Austria, Bélgica o España. Dicho responsable participará en las reuniones y votaciones del Consejo de acuerdo con lo que se haya decidido a nivel interno dentro del propio Estado, representará y obligará al conjunto de su Estado.

El Consejo no tiene una composición única, sino que adopta distintas formaciones en función de las materias que aparezcan en el orden del día de la reunión.

El Consejo en su formación de “Asuntos Generales” (Ministros de Asuntos Exteriores) vela por la coherencia de las diferentes formaciones del Consejo y prepara las reuniones del Consejo Europeo.

Otra formación relevante es el Consejo de Asuntos Exteriores, compuesto también por los Ministros de Asuntos Exteriores y presidido por el Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Una formación destacada es el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros conocido como “EcoFin”.

La Presidente del Consejo ejerce un papel importante, de impulso y de búsqueda de consensos. Es un cargo rotatorio entre los Estados miembros, de carácter semestral. El orden de rotación se acuerda periódicamente por el propio Consejo. El país que lo asume la presidencia preside todas las formaciones del Consejo, a excepción de la de Asuntos Exteriores, presidido por el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Asimismo, la Presidencia del Consejo determina también la presidencia semestral de toda la UE.

La Presidencia cuenta con el apoyo administrativo de la Secretaría General, con sede en Bruselas.

Cada Estado dispone en Bruselas de una Representación Permanente que le representa y defiende sus intereses nacionales en el seno de la UE. Los Representantes permanentes (también denominados “embajadores ante la UE”) configuran, a su vez, el Comité de Representantes Permanentes (COREPER), órgano que, al tener presencia permanente en Bruselas y tener un conocimiento directo en los asuntos europeos, prepara previamente las reuniones de trabajo del Consejo, llegando incluso a decisiones de fondo que, a continuación, el Consejo, una vez que se reúne, vota directamente y transforma en norma jurídica. El COREPER está asistido por numerosos grupos de trabajo, integrados por funcionarios de las propias representaciones permanentes o de las administraciones nacionales.

Funciones y Competencias

a) La adopción de las normas jurídicas de la UE

Buena parte de la legislación europea la adopta conjuntamente con el Parlamento Europeo. En estos casos, se utiliza el procedimiento legislativo ordinario, en el que el Consejo y el Parlamento adoptan conjuntamente la normativa propuesta previamente por la Comisión Europea. En algunos asuntos, el Consejo decide solo, en base a un procedimiento legislativo especial.

Como legislador, el Consejo tiene tres formas de adoptar sus decisiones y actos jurídicos: la mayoría simple, la mayoría cualificada y la unanimidad.

La mayoría simple se utiliza poco, en general para cuestiones internas y de procedimiento. En este caso, cada Estado posee un voto igual y la mayoría se logra cuando votan a favor la mayoría de los Estados que componen el Consejo.

La unanimidad ha dejado paso a la mayoría cualificada como sistema general de decisión. Algunas cuestiones importantes o especialmente sensibles se adoptan por unanimidad: la entrada de nuevos miembros, normas de armonización fiscal, política exterior, seguridad social, et. En estos supuestos, cada país tiene derecho de veto, por lo que basa un único voto en contra para impedir que la decisión se adopte. Por el contrario, las abstenciones no impedirán la adopción de decisiones por unanimidad, esto es, computan como votos a favor.

El sistema más utilizado en la actualidad es el voto por la mayoría cualificada. En la actualidad y desde el 2014, el voto por la mayoría cualificada en el Consejo se basa en una doble mayoría, de Estados y de población representada.

- Si la decisión a adoptar esa propuesta de la Comisión Europea se precisa el voto: o Del 55% de los Estados. o Que representen el 65% de la población.

- Si no hay propuesta previa de la Comisión Europea:

- Del 72% de los Estados.
- Que representen el 65% de la población.

b) Aprobación del presupuesto de la UE

El Consejo, junto con el Parlamento Europeo, se encarga de aprobar el presupuesto anual de la UE, sobre la propuesta de ingresos y gastos que presenta la Comisión Europea en el último trimestre de cada año.

c) Coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros

Los Estados miembros coordinan a través del Consejo sus políticas económicas nacionales. Esta tarea de coordinación la ejerce en concreto el "EcoFin".

Las políticas de empleo, educación, salud y protección social aun siendo de competencia estatal, son también objeto de una coordinación. Este proceso se conoce como "método abierto de coordinación".

d) Conclusión de acuerdos internacionales

El Consejo concluye números acuerdos internacionales con países terceros, o en el seno de las organizaciones internacionales.

Es el Ministro competente del país que asuma la Presidencia del Consejo el que firma y concluye el acuerdo internacional en nombre de la UE.

A excepción de los acuerdos internacionales en el ámbito de la PESC, es la Comisión Europea la que conduce el diálogo y las negociaciones con la delegación o delegaciones de países terceros, sobre la base del mandato que les transmite el Consejo. Con excepción también de la PESC, el Consejo, antes de concluir un acuerdo, debe consultar al Parlamento y requerir su previo dictamen. Para la conclusión de algunos acuerdos, el Consejo necesita incluso la previa aprobación de la institución parlamentaria.

e) Ejecución de la PESC a partir de las directrices del Consejo Europeo

Las relaciones diplomáticas exteriores, incluidas las cuestiones de defensa y seguridad. Sin embargo, en los últimos 20 años estas cuestiones han dejado de ser puramente domésticas para convertirse en asuntos de interés común. El Consejo Europeo es el que formula las orientaciones generales y estrategias comunes, que el Consejo, en su composición de Ministros de Asuntos Exteriores o/y de Defensa se encarga de ejecutar mediante decisiones concretas.

LA COMISIÓN EUROPEA: INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA EL INTERÉS COMÚN

Representa y garantiza el interés general de la UE. Es una institución independiente de los gobiernos nacionales, cuya función primordial es gestionar y ejecutar las políticas y acciones europeas.

Composición y nombramiento

Actualmente son 27 comisarios, un nacional de cada Estado miembro.

Son designados y propuestos por los gobiernos de los Estados miembros, en razón de su competencia general y de su compromiso europeo, entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia. El primer miembro que se designa y nombra es el/la Presidente@ de la Comisión, cuyo nombramiento tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo. Es el Consejo Europeo el que elige la persona a ocupar este puesto entre los candidatos que presenten los Estados miembros.

Tras el/la Presidente, el siguiente miembro de la Comisión Europea que propone el Consejo Europeo es el designado para ocupar el cargo de Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, con el acuerdo del nuevo Presidente/a. Será uno de los Vicepresidentes de la Comisión.

Finalmente, el nuevo Presidente inicia consultas con los gobiernos de los Estados miembros a fin de proponer al resto de los candidatos a comisarios. Una vez que han alcanzado un acuerdo sobre los mismos, el Consejo, por mayoría cualificada y de común acuerdo también con el Presidente de la Comisión, adopta la lista de los candidatos. A continuación, el Parlamento Europeo invita a las personas propuestas a comparecer ante las comisiones parlamentarias pertinentes, en función de las competencias que previsiblemente asumirán. Estas comparecencias sirven para valorar el compromiso europeo y la capacidad de los candidatos propuestos. Si el Parlamento Europeo rechaza algún candidato el Estado miembro del que es nacional el candidato fallido tendrá que proponer otra persona. Por último, todos los designaos, incluidos el Alto Representante y el Presidente, se someten de forma colegiada a un voto de aprobación del Parlamento Europeo, por mayoría de votos emitidos. Tras superar la votación, son nombrados oficialmente por el Consejo Europeo por mayoría cualificada.

El mandato de la Comisión Europea es de 5 años, coincidente con el del Parlamento Europeo, de modo que el procedimiento de su nombramiento siempre se produce tras las elecciones europeas y la renovación de la propia institución parlamentaria.

Se reúne habitualmente una vez por semana en Bruselas. La Comisión puede aprobar las propuestas con el voto favorable de al menos 14 de los 27 actuales comisarios. Posteriormente, si se trata de un proyecto de acto jurídico, se envía al Consejo y al Parlamento. La Comisión puede introducir modificaciones según las reacciones de ambas instituciones y volver a presentar propuesta para su aprobación definitiva.

Con sede en Bruselas, la Comisión cuenta con aproximadamente 24.000 funcionarios. En Luxemburgo también tiene oficinas, así como representaciones en todos los países de la UE y numerosas delegaciones en capitales de todo el mundo.

Como ejecutivo y gestos de los asuntos europeos, la Comisión es responsable políticamente ante el Parlamento. De este modo, asiste a todas las sesiones parlamentarias para justificar y explicar sus iniciativas y actuaciones, respondiendo a las preguntas orales y escritas que les hagan los eurodiputados.

La Comisión tiene que presentar ante el Parlamento un Informe General anual sobre las actividades de la Unión. A mediados de septiembre de cada año, el Presidente de la Comisión comparece ante el Parlamento Europeo para exponer su plan de trabajo para el año siguiente. En ambos casos se producen amplios debates en el Parlamento.

El Parlamento puede aprobar moción de censura, si considera que ha habido una negligencia grave por parte de la Comisión. De prosperar por mayoría de 2/3 de los votos emitidos que represente, a su vez, a la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo, la Comisión se vería abocada a presentar la dimisión en su conjunto.

Funciones y competencias: institución de iniciativa legislativa y de ejecución

a) Formula la propuesta de normas jurídicas al Consejo y al Parlamento Europeo

La Comisión tiene prácticamente el monopolio de la iniciativa legislativa. Las propuestas que presentan deben reflejar los intereses generales de la UE y de sus ciudadanos.

b) Ejecuta las políticas y el presupuesto de la UE

La Comisión está dotada de un amplio aparato administrativo y técnico para llevar a cabo a la práctica las decisiones y la legislación de base adoptadas por el Consejo y el Parlamento y políticas de la UE.

La Comisión tiene competencia en la defensa de la libre competencia. También se encarga de gestionar el dinero europeo y de ejecutar el gasto presupuestario. Las autoridades de los Estados miembros son las que reciben los fondos de Bruselas para financiar la ejecución de las distintas acciones y políticas de la UE. La supervisión corresponde a la Comisión, bajo el control último del Tribunal de Cuentas Europeo. Anualmente, el Parlamento Europeo se encarga de aprobar la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto, mediante la “decisión de descargo” una vez recibido el informe anual del Tribunal de Cuentas.

c) Controla el cumplimiento por los Estados de sus obligaciones como miembros de la UE

La Comisión se considera la guardiana de los Tratados. Es una función que se proyecta especialmente sobre los Estados miembros y para la cual la Comisión dispone del recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Si la comisión está alertada, bien por sus propios servicios, bien por medio de una denuncia, del incumplimiento, por acción o por omisión, de un Estado, el primer paso que adopta es el apercibimiento a las autoridades de ese Estado, invitándolas al mismo tiempo a que presenten sus observaciones. Si las explicaciones del Estado no satisfacen a la Comisión y esta sigue convencida del incumplimiento, la institución adopta entonces un dictamen motivado en el que constara la infracción y propone al Estado un plazo y unas medidas concretas para corregirla. Transcurrido el plazo, si el Estado imputado sigue sin respetar las medidas indicadas por la Comisión, esta introduce formalmente el recurso ante el Tribunal de Justicia, pudiendo la instancia judicial constatar el incumplimiento a través de la correspondiente sentencia. Si finalmente, el Estado no cumpliera la ST, la Comisión podrá proponer al Tribunal la imposición de una multa al Estado infractor.

d) Representa a la UE en la escena internacional

A excepción del ámbito de la PESC, ámbito de competencia estatal, la Comisión representa y es la portavoz de la UE en la escena internacional. Así, la Comisión es la que representa a la UE en los foros multilaterales que tratan cuestiones de su competencia.

Con el previo mandato del Consejo, la Comisión es la que negocia los acuerdos internacionales con la delegación o delegaciones de los países terceros.

PARLAMENTO EUROPEO: LA REPRESENTACIÓN DE LOS CIUDADANOS EUROPEOS

El Parlamento Europeo es una institución elegida directamente por la ciudadanía europea a los que representa. Ejerce conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria; asimismo, tiene facultades de control político.

Las elecciones europeas: única institución investida de legitimidad democrática directa.

Desde 1979 el Parlamento está compuesto por representantes de los ciudadanos elegidos por sufragio universal directo. Desde entonces, las elecciones europeas han tenido lugar cada 5 años las últimas en mayo de 2019. Todos los ciudadanos tienen derecho a votar y presentarse como candidatos, independientemente del país miembro en que residan. No hay un procedimiento electoral uniforme, tampoco hay candidatos europeos, por lo que la ciudadanía elige a los candidatos que presentan los partidos políticos de ámbito nacional o regional. Es la única institución europea dotada de legitimidad democrática directa.

El número de miembros del Parlamento Europeo a elegir en cada Estado depende su peso demográfico, pero, en cualquier caso, el número mínimo es de 6 diputados y el máximo es de 96. Antes de la retirada voluntaria de Reino Unido se eligieron en total 751 eurodiputados, y actualmente 705.

Los propios miembros del Parlamento Europeo eligen por mayoría absoluta a su Presidente y Vicepresidentes para un período de dos años y medio, renovable. Estos cargos constituyen la Mesa del Parlamento Europeo.

Una vez constituido el Parlamento, los miembros elegidos en cada Estado no se agrupan ni trabajan en bloques nacionales, sino en grupos políticos europeos.

El Parlamento Europeo reparte su actividad en tres países diferentes: Bruselas (Bélgica), Estrasburgo (Francia) y Luxemburgo. Las oficinas administrativas y la Secretaría General se encuentran en Luxemburgo. Las sesiones plenarias tienen lugar en Estrasburgo (doce plenos de cuatro días) y en Bruselas (seis sesiones de dos días). Las comisiones, por su parte, se celebran en Bruselas.

Funciones y competencias: colegislador, autoridad presupuestaria y órgano de control político

a) Aprueba con el Consejo de la UE

Además del procedimiento legislativo ordinario, otro sistema de diálogo entre el Consejo y el Parlamento es el que se denomina “procedimiento legislativo especial”, debido a que ambas instituciones no actúan en paridad, ni adoptan el acto jurídico final conjuntamente. En este

caso, bien el Consejo, o bien el Parlamento, adopta solo el acto jurídico final, con alguna participación de la otra institución (normalmente, con la aprobación previa).

Existe también, aunque se han reducido sucesivamente los casos, los supuestos en los que el Consejo decide solo y únicamente consulta al Parlamento, sin que, en estos caso, el dictamen u opinión de la institución parlamentaria le vincule.

b) Adopta el presupuesto de la UE

Comparte con el Consejo la responsabilidad de adoptar el presupuesto de la UE, una vez que la Comisión ha presentado el proyecto. Concluida la aprobación, el Presidente del Parlamento declara su aprobación definitiva y dispone su publicación en el DOUE.

Una vez aprobado el presupuesto anual, es la comisión parlamentaria de Control Presupuestario la que se encarga de supervisar la ejecución del gasto, tarea que asume la Comisión Europea, como institución de gestión y de ejecución. Anualmente, el Parlamento analiza si aprueba o no la gestión financiera de la Comisión; en caso de hacerlo, adopta la “decisión de descargo”.

c) Controla políticamente a otras instituciones

Esta función se proyecta especialmente sobre la Comisión. En primer lugar, cuando se renueva la Comisión, el candidato designado para el cargo de Presidente, el resto de candidatos y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, se someten al voto de aprobación del Parlamento Europeo.

Durante su mandato de 5 años, la Comisión está sometida de forma permanente a la rendición de cuentas y el control político por parte del Parlamento, pudiendo aprobar una moción de censura que exigiría la dimisión colectiva de toda la Comisión.

También hay control a través de informes que tiene que presentar la Comisión y preguntas que pueden hacer eurodiputados/as a los miembros de la Comisión.

El Parlamento también controla al Consejo, planteándole preguntas o recabando información. El Presidente del Consejo asiste a los Plenos del Parlamento y participa en los debates importantes, lo que facilita este diálogo interinstitucional.

Otro mecanismo de control de que dispone el Parlamento es el establecimiento de comisiones temporales de investigación con objeto de examinar las alegaciones de infracción o mala administración en la aplicación del derecho de la UE. La finalidad de una comisión temporal es elaborar un informe que se presenta al Pleno del Parlamento, decidiendo este último si se hace público.

También puede ejercer el control democrático analizando las peticiones que transmiten los ciudadanos a su comisión de peticiones.

Asimismo, desde 1993, el Parlamento nombra al Defensor del Pueblo Europeo (“Ombudsman”) para un periodo de cinco años, siendo este cargo renovable. Este cargo recibe las reclamaciones de cualquier ciudadano europeo relativas a la mala gestión o administración de las instituciones y órganos de la UE, salvo del Tribunal de Justicia actuando en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Tras las oportunas indagaciones, el Defensor elabora un informe

en el que puede constatar la actuación negligente, que se envía a continuación a la institución u órgano imputado para que extraiga las consecuencias pertinentes. El Defensor del Pueblo presenta cada año al Parlamento Europeo un informe sobre el número de quejas recibidas y el resultado de sus investigaciones.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE: EL CONTROL DE LEGALIDAD

Es la institución que se encarga de velar por la correcta interpretación y aplicación de la legislación europea. Encarna el poder judicial de la UE.

El Tribunal de Justicia, aunque es una institución única, está integrado por dos instancias:

1. La instancia superior, que se denomina Tribunal de Justicia.
2. La instancia intermedia, que se denomina “Tribunal General” anteriormente llamado “Tribunal de Primera Instancia”. Desde 2016 el Tribunal General ha absorbido, además, al Tribunal de Función Pública, que conocía de los conflictos laborales entre funcionarios públicos europeos y organismos de la UE.

Las dos instancias cuentan con una estructura jurisdiccional y administrativa concebida para que puedan cumplir con sus respectivas funciones. Su sede está en Luxemburgo.

El Tribunal de Justicia está compuesto por un juez nacional de cada Estado miembro, con objeto de garantizar en su actividad la representación de todos los ordenamientos jurídicos nacionales. Asimismo, el Tribunal consta actualmente de once abogados generales.

Los jueces y abogados generales ejercen su mandato por un período de 6 años, pudiendo ser renovados sin limitación alguna, aunque se establecen renovaciones parciales cada 3 años. Los jueces eligen de entre ellos al Presidente por mayoría y votación secreta.

Los abogados generales intervienen en todos los procedimientos tramitados ante el Tribunal de Justicia (un abogado general por procedimiento). Su función consiste en presentar conclusiones motivadas en los asuntos que suscitan cuestiones de derecho nuevas. Dichas conclusiones no vinculan al Tribunal de Justicia.

El Tribunal General cuenta con dos jueces por Estado. A diferencia del Tribunal de Justicia no tiene abogados generales. El procedimiento de designación y nombramiento de los Jueces del Tribunal General es el mismo que el de los del Tribunal de Justicia y su mandato también es de 6 años, renovable por períodos de 3 años.

El Tribunal General es competente para conocer de determinados recursos. Como instancia intermedia, sus resoluciones son susceptibles de recurso de casación ante el Tribunal de Justicia. Si se desestima el recurso de casación, la resolución del Tribunal General se convertirá en firme. En caso de que se estime, el Tribunal de Justicia anula la resolución del Tribunal General y resuelve el litigio definitivamente, o bien lo devuelve al Tribunal General para que este lo resuelva definitivamente conforme a las cuestiones de derecho apreciadas por el propio Tribunal de Justicia.

TRATADOS DE LA UE**1. TRATADO DE PARÍS**

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA)

Lo firmaron Bélgica, Francia, Italia, la República Federal de Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos en París. Entró en vigor por un periodo de 50 años.

- Firmado en: París (Francia) el 18 de abril de 1951
- Entrada en vigor: 23 de julio de 1952
- Expira: 23 de julio de 2002

2. TRATADO DE ROMA

Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea

El 25 de marzo de 1957 se firmaron dos tratados: el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CEE) y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEa o Euratom).

- Firmado en: Roma (Italia) el 25 de marzo de 1957
- Entrada en vigor: 1 de enero de 1958

3. TRATADO DE FUSIÓN

Tratado por el que se constituye un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas. Tratado constitutivo de la Comunidad Europea/Tratado de fusión

El Tratado de fusión de 1965 agrupa los poderes ejecutivos en uno solo. Se constituyen las Comunidades Europeas a partir de la fusión de la CECA, la CEE y el Tratado Euratom.

- Firmado en: Bruselas (Bélgica) el 8 de abril de 1965
- Entrada en vigor: 1 de julio de 1967

4. EL ACTA ÚNICA EUROPEA

El Acta Única Europea modifica los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y establece la cooperación política europea. Con la entrada en vigor del Acta Única Europea (AUE), pasó a ser oficial la denominación de «Parlamento Europeo» (que la Asamblea utilizaba desde 1962). El AUE también amplió los poderes legislativos del PE con la introducción de los procedimientos de dictamen conforme y de cooperación.

- Firmado en: Luxemburgo (Luxemburgo) el 17 de febrero de 1986 y en la Haya (Países Bajos) el 28 de febrero de 1986
- Entrada en vigor: 1 de julio de 1987

5. TRATADO DE LA UE/TRATADO DE MAASTRICHT

Conforme a dicho Tratado, la Unión se fundamenta en las Comunidades Europeas (primer pilar), con dos ámbitos de cooperación adicionales (segundo y tercer pilar): la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y el ámbito de Justicia y Asuntos de Interior (JAI).

Con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, la CEE se convirtió en la Comunidad Europea (CE). Las competencias legislativas y de control del Parlamento Europeo se incrementaron con la introducción del procedimiento de codecisión y la ampliación del procedimiento de cooperación.

Con arreglo al nuevo Tratado, el Parlamento Europeo tiene el derecho de solicitar a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre asuntos que, en su opinión, requieran la adopción de un acto comunitario. Además, todos los miembros de la Comisión tienen que ser aprobados por el PE y éste nombra al Defensor del Pueblo Europeo.

- Firmado en: Maastricht (Países Bajos) el 7 de febrero de 1992
- Entrada en vigor: 1 de noviembre de 1993

6. TRATADO DE ÁMSTERDAM

El Tratado de Ámsterdam resultante, por el que se modifica el Tratado de la UE, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos. Con su entrada en vigor, en mayo de 1999, se simplificó el procedimiento de codecisión y se amplió el campo de aplicación del mismo. El Parlamento obtuvo el derecho de aprobación del Presidente de la Comisión designado.

- Firmado en: Ámsterdam (Países Bajos) el 2 de octubre de 1997
- Entrada en vigor : 1 de mayo de 1999

7. TRATADO DE NIZA

El objetivo del Tratado de Niza era reformar la estructura institucional de la Unión Europea para hacer frente a los retos que planteaba la nueva ampliación. El Tratado de Niza dota de más poderes legislativos y de control al Parlamento y amplía a un mayor número de ámbitos la votación por mayoría cualificada en el Consejo.

- Firmado en: Niza (Francia) el 26 de febrero de 2001
- Entrada en vigor: 1 de febrero de 2003

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Los Presidentes del Parlamento Europeo, de la Comisión y del Consejo firmaron la Carta de Derechos Fundamentales en el Consejo Europeo de Niza

- Firmada en: Niza (Francia) el 7 de diciembre de 2000 y ligeramente modificada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo (Francia).

- Entrada en vigor: como parte del Tratado de Lisboa (y anteriormente como parte del fallido proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa), la Carta será jurídicamente vinculante cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa.

8. TRATADO DE LISBOA

El Tratado de Lisboa confiere al Parlamento el derecho a nombrar al Presidente de la Comisión a propuesta del Consejo Europeo, que ha de en cuenta los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. La codecisión se amplía a nuevos ámbitos y pasa a denominarse «procedimiento legislativo ordinario».

Con escasas excepciones, el Tratado equipara los poderes legislativos del Parlamento Europeo con los del Consejo en los ámbitos donde aún no existía esta paridad, en especial en la elaboración del presupuesto de la UE (ahora la paridad es total), la política agrícola y los asuntos de justicia e interior.

El Tratado entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, tras ser ratificado por los 27 Estados miembros.

- Firma: Lisboa (Portugal) 13 de diciembre de 2007
- Entrada en vigor: 1 de diciembre de 2009